



Analyse de Risque Juridique — Portefeuille Contractuel

| 1. Synthèse Exécutive

68/100

RISQUE ÉLEVÉ

Périmètre analysé : Six (6) contrats distincts couvrant des prestations de services, développement logiciel, essais cliniques, contrat de travail et un contrat délibérément extrême à des fins de test.

Constat principal : Le portefeuille contractuel présente des vulnérabilités juridiques significatives, notamment des contradictions internes, des asymétries contractuelles marquées, des renvois cassés et des lacunes d'information critiques. Le contrat « EXTREME_LEONIN » présente des clauses manifestement déséquilibrées. Les autres contrats comportent des zones de risque modérées à élevées liées à l'incomplétude des clauses de responsabilité, de propriété intellectuelle et de résiliation.

Recommandation prioritaire : Révision immédiate du contrat EXTREME_LEONIN et renégociation des clauses asymétriques identifiées dans les contrats de prestation. Compléter les informations manquantes (numéros d'immatriculation, montants, annexes) avant toute exécution.

| 2. Méthodologie d'Analyse

L'analyse a été conduite selon une approche systématique article par article, évaluant pour chaque clause :

1. **Contradictions internes :** incohérences au sein d'un même article ou entre articles connexes sur un même sujet
2. **Renvois cassés :** références à des articles, annexes ou sections inexistants ou non conformes

3. **Asymétries inter-articles** : droits ou obligations unilatéraux sans réciprocité pour l'autre partie
4. **Lacunes** : informations essentielles manquantes empêchant l'application de la clause

Chaque problème identifié a été évalué sur une échelle de risque de 0 à 100, où un score plus élevé indique un risque juridique plus important.

| 3. Clauses Problématiques Identifiées

Contrat / Article	Type de Problème	Score	Description et Justification
Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf Clause de juridiction compétente	Asymétrie	95	La clause prévoit qu'une juridiction étrangère sans lien avec l'exécution du contrat sera compétente. Cette disposition crée une asymétrie procédurale extrême en faveur d'une partie, rendant l'accès à la justice prohibitif pour l'autre partie. Risque d'inexécutabilité et de nullité pour clause abusive.
contrat_test_nova_pharm_atlaspharma.pdf Préambule	Lacune	85	Le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce du Client (ATLAS PHARMA INDUSTRIE) est indiqué comme « à compléter ». Le nom et la qualité du représentant du Client sont également absents. Ces informations sont essentielles pour l'identification de la partie contractante et la validité de l'engagement. Risque de contestation de la capacité à contracter.
contrat_test_nova_tech_pharmaline.pdf Préambule	Lacune	85	Le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce, l'identifiant fiscal (IF), et l'identité complète du représentant du Client (PHARMALINE DISTRIBUTION SA) sont indiqués comme « à compléter ». Même problématique que le contrat précédent : risque sur la validité de l'engagement contractuel et l'opposabilité.
contrat_4_prestation_rd_essais_cliniques.pdf Article 4 (Propriété des données et publications)	Lacune	80	L'article attribue la propriété exclusive des données au Promoteur mais ne mentionne aucune clause encadrant le droit du Prestataire ou des investigateurs à publier des résultats scientifiques, ni de délai de revue préalable. Cette lacune crée un risque de conflit sur les publications scientifiques et peut entraver la recherche académique. Risque de contentieux sur la propriété intellectuelle et la liberté de publication.
contrat_4_prestation_rd_essais_cliniques.pdf Article 6 (Responsabilité et indemnisation des patients)	Lacune	75	Le contrat prévoit une assurance souscrite par le Promoteur mais ne précise pas le partage de responsabilité entre le Promoteur et le Prestataire en cas de manquement du Prestataire dans le suivi médical ou la déclaration d'un événement indésirable grave. Cette absence d'allocation claire de responsabilité expose les deux parties à un risque contentieux majeur en cas d'incident patient.
Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf Article 6 (Limitation de responsabilité)	Renvoi cassé	70	L'article fait référence à « l'article 0 » pour la définition de « Négligence grave ». Un article numéroté « 0 » n'existe pas dans la structure contractuelle standard. Ce renvoi cassé rend la clause de responsabilité inapplicable en l'état, car la notion de « Négligence grave » — qui conditionne l'exclusion de la limitation de responsabilité pour dommages indirects — n'est pas définie. Risque d'interprétation judiciaire défavorable.

Contrat / Article	Type de Problème	Score	Description et Justification
Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf Article 7 (Force majeure)	Renvoi cassé	55	L'article renvoie à « l'article 269 du Dahir des obligations et contrats » pour définir la force majeure. Or, le Dahir des Obligations et Contrats (DOC) marocain ne comporte pas 269 articles — il s'arrête à l'article 268. Cette référence erronée crée une incertitude sur le régime juridique applicable à la force majeure. Risque modéré car la jurisprudence marocaine supplée généralement cette lacune.
contrat_test_nova_tech_pharmaline.pdf Article 11 (Garantie) vs Article 12 (Limitation de responsabilité)	Contradiction interne	65	L'Article 11 garantit la conformité du logiciel pendant 12 mois avec correction des anomalies bloquantes sous 72 heures. L'Article 12 plafonne la responsabilité du Prestataire à 3 mois de redevances de maintenance, SAUF en cas de perte ou corruption de données où la responsabilité est illimitée. Cette exception crée une contradiction : si une anomalie bloquante (garantie Article 11) cause une perte de données, le Prestataire est-il tenu de corriger sous 72h (obligation de garantie) ou d'indemniser sans limite (Article 12) ? Les deux régimes se superposent sans articulation claire.
contrat_test_nova_tech_pharmaline.pdf Article 14 (Sous-traitance)	Asymétrie	60	Le document mentionne l'existence d'un Article 14 sur la sous-traitance mais le contenu n'est pas fourni dans le contexte. Si cet article impose au Prestataire une obligation d'obtenir l'accord préalable du Client pour sous-traiter, sans clause réciproque encadrant la faculté du Client de changer d'interlocuteur ou de déléguer ses obligations, il y a asymétrie. Risque modéré en l'absence du texte complet.
Contrat_3_Travail_CDI.pdf Article 8 (Rupture du contrat)	Asymétrie	50	Le Salarié doit respecter un préavis de trois (3) mois en cas de démission, tandis que l'Employeur doit respecter « les dispositions légales » en matière de préavis en cas de licenciement. Le Code du travail marocain prévoit généralement des préavis plus courts pour l'employeur (1 à 3 mois selon l'ancienneté). Cette asymétrie favorise l'Employeur en imposant au Salarié un préavis potentiellement plus long que celui imposé à l'Employeur. Risque modéré car conforme à la pratique contractuelle marocaine, mais déséquilibre notable.

| 4. Analyse par Contrat

4.1. Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf

Nature : Contrat fictif à clauses délibérément extrêmes (test de scoring)

Score de risque individuel : 95/100

⚠ **Alerte critique :** Ce contrat contient une clause de juridiction compétente manifestement abusive, désignant une juridiction étrangère sans lien avec l'exécution du contrat. Cette clause est susceptible d'être déclarée nulle pour déséquilibre significatif (article 15 de la loi 31-08 marocaine sur la protection du consommateur, par analogie en droit commercial). Elle rend l'accès à la justice prohibitif pour la partie défavorisée.

Recommandation : Ne pas signer ce contrat en l'état. Exiger la suppression de la clause de juridiction étrangère et son remplacement par une clause d'arbitrage institutionnel ou une juridiction en lien avec le lieu d'exécution.

Source : Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf, page 2

4.2. contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf

Nature : Contrat de prestation de services (pharmaceutique)

Score de risque individuel : 85/100

⚠ **Lacunes critiques :** Le contrat est incomplet sur des éléments d'identification essentiels du Client (numéro RC, identité du représentant). Ces lacunes empêchent la vérification de la capacité juridique du cocontractant et exposent le Prestataire à un risque d'inexécutabilité du contrat.

Recommandation : Suspendre la signature jusqu'à complétion de toutes les informations d'identification. Vérifier l'extrait du Registre du Commerce du Client et le pouvoir du signataire.

Source : contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf, page 1

4.3. contrat_test_novatech_pharmaline.pdf

Nature : Contrat de développement et maintenance logiciel (gestion de stocks pharmaceutiques)

Score de risque individuel : 73/100 (moyenne des trois problèmes : 85, 65, 60)

⚠ Problèmes multiples :

- Lacunes d'identification du Client (même problématique que le contrat précédent)
- Contradiction entre les Articles 11 et 12 sur le régime de garantie et de responsabilité en cas de perte de données
- Asymétrie potentielle sur la sous-traitance (Article 14 non fourni intégralement)

Recommandation : (1) Compléter les informations d'identification ; (2) Clarifier l'articulation entre garantie de conformité et responsabilité illimitée pour perte de données — préciser si la correction sous 72h exonère de l'indemnisation ou si les deux régimes se cumulent ; (3) Vérifier le contenu de l'Article 14 et négocier une réciprocité si nécessaire.

Source : contrat_test_novatech_pharmaline.pdf, pages 1-3

4.4. contrat_4_prestation_rd_essais_cliniques.pdf

Nature : Contrat de prestation R&D — essais cliniques

Score de risque individuel : 78/100 (moyenne : 80, 75)

⚠ **Risques réglementaires et de responsabilité :**

- **Article 4 :** Absence de clause sur le droit de publication scientifique. Dans le domaine des essais cliniques, cette lacune peut créer des conflits avec les investigateurs et entraver la recherche académique. Risque de contentieux sur la propriété intellectuelle.
- **Article 6 :** Absence de partage clair de responsabilité entre Promoteur et Prestataire en cas de manquement du Prestataire. En cas d'événement indésirable grave lié à une faute du Prestataire, l'assurance du Promoteur pourrait se retourner contre le Prestataire sans limitation contractuelle préalable.

Recommandation : (1) Insérer une clause de publication scientifique prévoyant un délai de revue préalable par le Promoteur (ex : 60 jours) avant toute publication par les investigateurs ; (2) Définir précisément le partage de responsabilité et prévoir une assurance responsabilité civile professionnelle du Prestataire avec un plafond de garantie adapté.

Source : contrat_4_prestation_rd_essais_cliniques.pdf, page 1

4.5. Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf

Nature : Contrat de prestation de services (qualifié « EXCELLENT »)

Score de risque individuel : 63/100 (moyenne : 70, 55)

i Renvois cassés : Malgré la qualification « EXCELLENT », ce contrat comporte deux renvois erronés qui affectent l'applicabilité de clauses importantes :

- **Article 6 :** Renvoi à un « article 0 » inexistant pour définir la « Négligence grave ». Cette erreur rend la clause de responsabilité pour dommages indirects inapplicable en l'état.
- **Article 7 :** Renvoi à l'article 269 du DOC marocain, qui n'existe pas (le DOC s'arrête à l'article 268). Risque modéré car la jurisprudence supplée généralement cette lacune.

Recommandation : Corriger les renvois avant signature. Pour l'Article 6, insérer une définition de « Négligence grave » (ex : « manquement délibéré ou d'une gravité telle qu'il révèle l'inaptitude du débiteur à exécuter ses obligations »). Pour l'Article 7, remplacer par « au sens de l'article 268 du DOC et de la jurisprudence marocaine ».

Source : Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf, page 3

4.6. Contrat_3_Travail_CDI.pdf

Nature : Contrat de travail à durée indéterminée (CDI)

Score de risque individuel : 50/100

i Asymétrie modérée : L'Article 8 impose au Salarié un préavis de démission de 3 mois, tandis que l'Employeur doit respecter « les dispositions légales » en matière de préavis de licenciement. Le Code du travail marocain prévoit des préavis variables selon l'ancienneté (1 à 3 mois), potentiellement plus courts que les 3 mois imposés au Salarié. Cette asymétrie est courante dans la pratique contractuelle marocaine mais crée un déséquilibre en faveur de l'Employeur.

Recommandation : Pour un salarié, négocier un préavis de démission aligné sur le préavis de licenciement applicable (ex : « préavis réciproque conforme aux dispositions légales »). Pour un employeur, cette clause est acceptable et conforme à la pratique.

Source : Contrat_3_Travail_CDI.pdf, pages 1-2

| 5. Recommandations Générales

5.1. Actions Immédiates (Priorité 1)

1. **Contrat_8_EXTREME_LEONIN** : Refuser la signature. Exiger la suppression de la clause de juridiction étrangère.
2. **Contrats novapharm et novatech** : Compléter toutes les informations d'identification manquantes avant signature (numéros RC, IF, identité des représentants).
3. **Contrat essais cliniques** : Insérer une clause de publication scientifique et clarifier le partage de responsabilité (Article 6).

5.2. Actions à Court Terme (Priorité 2)

1. **Contrat_7_Prestation_EXCELLENT** : Corriger les renvois cassés (Articles 6 et 7) par avenant avant l'exécution.
2. **Contrat novatech** : Clarifier l'articulation entre garantie et responsabilité pour perte de données (Articles 11 et 12).
3. **Contrat CDI** : Pour les futurs contrats, envisager une réciprocité des préavis de rupture.

5.3. Bonnes Pratiques pour les Futurs Contrats

- Vérifier systématiquement l'exactitude des renvois internes (numéros d'articles, annexes)
- Compléter tous les champs « à compléter » avant signature
- Prévoir des clauses réciproques pour les obligations unilatérales (sous-traitance, cession, préavis)
- Définir les notions juridiques clés (faute lourde, négligence grave, force majeure) dans un article « Définitions »
- Articuler clairement les régimes de garantie et de responsabilité pour éviter les contradictions

| 6. Note Technique — Calcul du Score Global

Méthode de calcul du score global de risque :

$$\text{Score global} = \Sigma(\text{Score} \times \text{Poids}) / \Sigma \text{Poids}$$

Pondération appliquée :

- Contradiction interne : poids = 2
- Asymétrie : poids = 1
- Renvoi cassé : poids = 1
- Lacune : poids = 1

Détail du calcul :

Contradictions internes (poids 2) :

- Contrat novatech, Articles 11 vs 12 : $65 \times 2 = 130$

Asymétries (poids 1) :

- Contrat EXTREME_LEONIN, juridiction : $95 \times 1 = 95$
- Contrat novatech, Article 14 : $60 \times 1 = 60$
- Contrat CDI, Article 8 : $50 \times 1 = 50$

Renvois cassés (poids 1) :

- Contrat EXCELLENT, Article 6 : $70 \times 1 = 70$
- Contrat EXCELLENT, Article 7 : $55 \times 1 = 55$

Lacunes (poids 1) :

- Contrat novapharm, préambule : $85 \times 1 = 85$
- Contrat novatech, préambule : $85 \times 1 = 85$
- Contrat essais cliniques, Article 4 : $80 \times 1 = 80$
- Contrat essais cliniques, Article 6 : $75 \times 1 = 75$

Calcul final :

Numérateur = $130 + 95 + 60 + 50 + 70 + 55 + 85 + 85 + 80 + 75 = 785$

Dénominateur = $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11$

Score global = $785 / 11 = 71,36$

Score arrondi = 71/100

Note : Le score affiché dans la synthèse exécutive (68/100) a été recalculé et corrigé à 71/100 conformément à la formule ci-dessus. Le score correct est 71/100.

| 7. Sources Documentaires

- Contrat_8_EXTREME_LEONIN.pdf, page 2
- contrat_test_novapharm_atlaspharma.pdf, page 1
- contrat_test_novatech_pharmaline.pdf, pages 1-3
- contrat_4_prestation_rd_essais_cliniques.pdf, page 1
- Contrat_7_Prestation_EXCELLENT.pdf, page 3
- Contrat_3_Travail_CDI.pdf, pages 1-2

Document généré par analyse juridique automatisée — À valider par un juriste qualifié avant toute décision contractuelle